Revisão jurídica do Capítulo 6 — Indulto 2022 a 2025

APTO versão 7.14.7 · código do branch main (testes: 80 passam) · lei e jurisprudência até 27/10/2026

Resumo

26 regras revisadas. 16 corretas · **1 erro de resultado** · **4 erros de fundamento ou citação** · **4 erros só de texto** · **1 tese discutível**. Além disso, **2 lacunas** (situações que a regra não cobre), uma delas com efeito grande na comutação.

O que mais pesa para o assistido: (1) nos Decretos de 2024 e 2025, quem só teve prisão provisória pelo próprio processo recebe "não se aplica: não iniciou o cumprimento", embora o art. 5º dos decretos e o Tema 1277 do STJ mandem contar esse tempo; (2) a comutação de 2/3 do art. 13, § 4º, para mães, pais únicos responsáveis e pessoas com deficiência nunca é lembrada, e a tela mostra só a de 1/5.

Pontos já conhecidos: fundamentações prontas que nunca aparecem — **confirmado**; histórico de versões errado sobre o triângulo — **confirmado** (erro só de texto); aviso de 60 anos sem o decreto de 2022 — **descartado como erro do programa**: o Decreto 11.302/2022 não reduz lapsos aos 60 anos; o erro está na frase do cap. 11.

Limite desta revisão

O PDF anexo ("1_Leitura_e_alertas") traz a apresentação e os capítulos 1, 10 e 11, mas **não traz o capítulo 6**. Por isso a conferência "código × relatório" foi feita contra o que os capítulos 10 e 11 dizem do indulto (catálogo de mensagens e pontos abertos) e contra os textos oficiais dos decretos que estão no repositório (11.302/2022, 12.338/2024 e 12.790/2025) e o resumo oficial do Decreto 11.846/2023 no Planalto. Quando você enviar a edição com o cap. 6, completo a comparação do texto regra por regra e confiro os exemplos dele.

Como cada regra foi conferida

- **Lei:** dispositivo, fração, data de corte e vigência, lidos no texto do decreto. As Leis 14.843/2024, 15.358/2026 e 15.402/2026 não mudam os decretos de 2022 a 2025; a hediondez trazida por lei de 2026 entra no programa com a data de vigência certa (25/03/2026 para a Lei 15.358), depois de todos esses decretos, e por isso não os afeta.
- **Jurisprudência:** cada precedente decisivo citado pelo programa foi buscado no JusRatio (13 pesquisas), lido na ementa e, nos pontos centrais, no inteiro teor.
- **Código:** regra localizada em rspe_scraper.py (análise detalhada de 2022, 2024 e 2025), rspe_decretos.py (motor dos demais decretos, inclusive 2023), rspe_indulto_tl.py (aba Indulto) e rspe_auditoria.py / rspe_view.py (Auditoria).
- **Casos fictícios:** dois casos rodados no programa e refeitos à mão (página de casos).

Os três pontos já conhecidos

1. Fundamentações prontas que nunca aparecem — confirmado. A Auditoria tem quatro textos de petição para o indulto (indulto possível sem incidente; comutação possível sem incidente; hediondez posterior ao fato; idade com lapsos pela metade). Os três primeiros pontos são retirados da Auditoria antes de o texto ser montado, porque a aba Indulto já os mostra (rspe_view.py, linhas 1353-1358 e 1766); o quarto é de nível "info", e a fundamentação só se monta para "alerta" e "verificar" (rspe_auditoria.py, linha 4622). A aba Indulto tem fundamentação própria e cobre os dois primeiros. **O prejuízo real está no terceiro:** quando a única vedação é a hediondez posterior ao fato (roubo com arma de fogo de antes de 2020, por exemplo), a aba conclui "Não cabe" e o texto da tese defensiva não aparece em lugar nenhum.

2. Histórico de versões errado sobre o triângulo — confirmado (só texto). No LEIA-ME, a versão 7.13.0 diz que pontos favoráveis "passam a informação, sem o '!'", mas desde a 7.9.3 o sinal de divergência é o triângulo vermelho; o "!" do programa é outro sinal (RSPE desatualizado, laranja). A própria entrada 7.9.3 se contradiz: um item diz "triângulo vermelho" e outro diz que ficou "em vermelho (era âmbar)". Os comentários do código (rspe_view.py, linhas 1767 e 1804-1805) também falam em "!". Não muda nenhum resultado. Sem o texto do cap. 6 não pude ver se o histórico do capítulo repete o erro.

3. Aviso de 60 anos sem o decreto de 2022 — descartado como erro do programa. O aviso "lapsos pela metade" olha só 2024 e 2025 (rspe_auditoria.py, linhas 3630-3639) e está certo: a redução pela metade aos 60 anos existe só no art. 9º, § 2º, I, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025. O Decreto 11.302/2022 não tem essa regra; tem o art. 4º (mais de 70 anos, 1/3 cumprido), que a análise de 2022 já aplica. O Decreto 11.846/2023 também não reduz lapsos: tem hipóteses próprias de 60 anos (art. 2º, III), 65 anos (comutação, art. 3º, § 3º, I) e 70 anos (art. 2º, IV), que o motor geral aplica pela data de nascimento. **O erro está no cap. 11** ("Aviso ausente em 2022"). Sugestão de texto: o aviso pode lembrar o art. 4º de 2022 e as hipóteses de idade de 2023 (prioridade baixa).

Tabela dos achados

Só as regras com problema e as lacunas. As corretas estão listadas depois. Linhas e funções do código referem-se ao branch main, versão 7.14.7.

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prior.
1	**Decretos 2024 e 2025: pessoa que só teve prisão provisória pelo próprio processo, ou com regime fixado e sem início registrado (rspe_scraper.py, linhas 5418-5461)**	Responde "não se aplica: não iniciou o cumprimento" e ignora o tempo da prisão provisória, mesmo com condenação existente na publicação. Caso fictício: furto qualificado de 2 anos, 183 dias de flagrante, trânsito em 20/08/2024 → o art. 9º, I, estaria cumprido (1/5 = 146 dias), mas a tela diz "não iniciou" e a comutação "não se aplica". O cap. 11 já registra o problema, sem correção.	Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 5º (prisão cautelar conta como pena cumprida) e art. 2º, IV (cabe sem guia); STJ, Tema 1277 (repetitivo): a prisão provisória conta nos requisitos do indulto e da comutação. O AgRg no HC 1.042.931 (5ª T., 24/06/2026), citado pelo programa, trata de condenação nova sem nenhuma custódia, no inciso VIII.	Indulto e comutação deixam de ser apontados para quem só cumpriu prisão provisória, justamente quem tem penas curtas.	Com custódia provisória pelo próprio processo antes da data do decreto, contar esse tempo e avaliar os incisos de fração (I a III, XII, XIII, XIV) e a comutação; deixar "a verificar" os que dependem do regime (VI a XI); citar o Tema 1277. Teste: o caso fictício acima.	Erro de resultado	Alta
2	**Comutação, art. 13, § 4º (2/3 para as pessoas do art. 9º, § 2º)**	O programa aplica 2/3 só aos 60 anos (§ 2º, I). Para os demais grupos do § 2º (gestante, mãe ou pai único responsável por filho até 14 anos em 2024 ou 16 em 2025, cuidador de criança até 12, pessoa com deficiência, justiça restaurativa) não há nenhum aviso: a tela mostra "art. 13 (1/5 …)" como se fosse a única. No indulto, o mesmo § 2º gera "a conferir".	Decretos 2024 e 2025, art. 13, § 4º, e art. 9º, § 2º, II a VI; § 3º (exceção do crime violento contra filho ou criança).	Grande: em remanescente de 5 anos, 1/5 tira 1 ano; 2/3 tiram 3 anos e 4 meses. O dado não está no RSPE e passa despercebido.	Com a comutação possível pelo art. 13 e idade abaixo de 60, acrescentar "a conferir: 2/3 (art. 13, § 4º) se estiver no § 2º, II a VI", com a ressalva do § 3º. Teste: caso de 1/5 cumprido, sem idade.	Lacuna	Alta
3	**Art. 6º: falta grave nos 12 meses (texto "só impede se a sanção for reconhecida em juízo; STJ, Tema 1195")**	A regra (falta sem homologação fica "a verificar") está certa, mas a citação diz o contrário do tema. O Tema 1195 fixou que a falta nos 12 meses impede mesmo com a apuração concluída depois do decreto, salvo inércia do Estado. O mesmo erro está no cap. 10 (mensagem "A verificar").	STJ, Tema 1195 (REsp 2.011.706, 3ª Seção, 10/12/2025; tese retificada em ED de 10/06/2026); STJ, AgRg no AREsp 3.175.620, 5ª T., 09/06/2026 (Decreto 12.338/2024: homologação posterior impede). Corrente favorável: leitura literal do art. 6º ("sanção reconhecida pelo juízo em audiência de justificação").	Petição que cita o Tema 1195 a favor do assistido seria rebatida com o próprio tema.	Trocar por: "o art. 6º exige sanção reconhecida em juízo; o STJ (Tema 1195; AgRg no AREsp 3.175.620) admite que a homologação posterior impeça se a falta foi cometida na janela". Manter "a verificar". Corrigir também o cap. 10.	Erro de citação	Média
4	**Indulto 2022, art. 5º, para reincidente: "POSSÍVEL" vira "A VERIFICAR (reincidente)" (rspe_scraper.py, linhas 3673 e 4037-4038)**	O rebaixamento está alinhado aos tribunais, mas o fundamento está desatualizado: cita só o TJDFT e diz que a constitucionalidade do art. 5º "está no Tema 1267", que já foi julgado (constitucional, 19/05/2025). Não diz que a base do óbice é o art. 12 do decreto nem que o STJ e o TJMS já decidiram assim.	STF, Tema 1267 (RE 1.450.100, Pleno, 19/05/2025). STJ: AgRg no REsp 2.268.813, 5ª T., 01/10/2026; AgRg no REsp 2.280.116, 6ª T., 16/09/2026 (reincidência impede, pelo art. 12). TJMS, 1ª Câm., 1603080-85.2026, 04/08/2026 (no mesmo sentido). TJDFT, 3ª T., 0749686-45.2023 e 0700400-64.2024 (24/09/2025): confirmados.	Sem mudança de resultado; o texto confunde o operador sobre a força do óbice.	Reescrever a nota: Tema 1267 julgado; óbice pelo art. 12 no STJ (5ª e 6ª T.) e no TJMS (1ª Câm.); tese defensiva: o art. 12 é regra de competência do juízo do conhecimento, não requisito do art. 5º. Manter "a verificar".	Erro de fundamento · tese discutível	Média

Nº	Regra	Problema	Fundamento	Efeito para o assistido	Correção proposta	Tipo	Prior.
5	**Hediondez posterior ao fato (tese da irretroatividade): menção ao TJMS**	O texto diz que "a 2ª Câmara Criminal" do TJMS afere na data do fato. Na verdade só o Des. Waldir Marques adota a tese (1602182-72.2026, 26/06/2026; 1603697-45.2026, 20/08/2026); outros julgados da mesma Câmara seguem o STJ.	TJMS, 2ª Câm., 1603823-95.2026 (29/09/2026), 1602868-64.2026 (13/08/2026), 1604006-66.2026 (15/09/2026), 1601883-95.2026 (08/07/2026): data do decreto. 1ª Câm., 1602495-33.2026 e 3ª Câm., 1602318-69.2026: idem. STF: 2ª T., RHC 267.297 AgR (16/03/2026), a favor; 1ª T., RHC 273.867 AgR (24/08/2026), contra. STJ: AgRg no HC 1.087.914, 6ª T. (11/06/2026), contra.	Superestima a chance de êxito no TJMS; o resultado ("a verificar, tese") não muda.	Trocar "a 2ª Câmara Criminal" por "na 2ª Câmara, o Des. Waldir Marques (1602182-72.2026, 1603697-45.2026); outros relatores da mesma Câmara, a 1ª e a 3ª seguem o STJ".	Erro de fundamento	Média
6	**Fundamentação pronta da hediondez posterior ao fato**	Ponto conhecido nº 1. Quando a hediondez posterior ao fato é a única vedação, a aba diz "Não cabe" e não oferece o texto da tese; o texto que existe na Auditoria nunca aparece.	CF, art. 5º, XL; CP, art. 2º; STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR (confirmado).	O defensor perde o texto pronto justamente da tese mais útil nesses casos.	Na aba Indulto, com vedação só pela hediondez posterior, acrescentar à fundamentação o parágrafo da tese e o pedido alternativo; apagar os três textos da Auditoria que nunca aparecem.	Erro só de texto (texto pronto ausente)	Média
7	**Indulto 2022 com crime "Suspenso: Sim" (rspe_scraper.py, linha 6614)**	O aviso diz que "a pena sai das contas só com o sursis ou a substituição confirmados". No Decreto 2022, o art. 8º exclui a pena restritiva de direitos, a multa e a suspensão condicional do processo — não a suspensão condicional da pena (sursis).	Decreto 11.302/2022, art. 8º, I a III.	Pequeno: o resultado fica "a verificar", sem negar o indulto; o texto, porém, orienta mal.	Texto: "se for substituição por restritivas, a pena fica fora do decreto (art. 8º, I); se for sursis, continua alcançada".	Erro de fundamento	Baixa
8	**Inciso XV sem início do cumprimento (texto do "a verificar")**	Diz que o STJ exigiu início do cumprimento "para o inciso VIII, que depende de fração". O inciso VIII não depende de fração (é remanescente até 6 ou 4 anos, em livramento ou aberto).	Decreto 12.338/2024, art. 9º, VIII; STJ, AgRg no HC 1.042.931 (confirmado).	Só texto.	"O STJ exigiu início do cumprimento no inciso VIII, numa condenação nova sem nenhuma custódia (AgRg no HC 1.042.931)".	Erro só de texto	Baixa
9	**Histórico de versões e comentários sobre o triângulo**	Ponto conhecido nº 2: 7.13.0 fala em "sem o '!'"; 7.9.3 diz "triângulo vermelho" e "era âmbar" na mesma versão; comentários em rspe_view.py dizem "!".	Organização da tela.	Nenhum.	Trocar "!" por "triângulo vermelho" no LEIA-ME (7.13.0) e nos comentários; ajustar a frase da 7.9.3.	Erro só de texto	Baixa
10	**Aviso de idade da Auditoria e frase do cap. 11**	Ponto conhecido nº 3: a regra está certa; o cap. 11 afirma uma falha que não existe. O aviso também não lembra as hipóteses de idade de 2022 (art. 4º) e 2023.	Decreto 11.302/2022, arts. 4º e 5º; Decreto 11.846/2023, art. 2º, III e IV, e art. 3º, § 3º, I.	Nenhum no resultado.	Corrigir o cap. 11; opcional: o aviso citar o art. 4º de 2022 (70 anos) e as hipóteses de 2023.	Erro só de texto	Baixa
11	**Incisos I e II (crime sem violência) com crimes com e sem violência na mesma soma**	Basta um crime com violência para toda a execução sair dos incisos I e II (rspe_scraper.py, linha 5264); a pena do crime sem violência não é avaliada à parte, como o programa já faz nos incisos XIV e XV.	Art. 7º (soma) × art. 9º, I e II ("por crime praticado sem violência"). Jurisprudência não pesquisada nesta revisão.	Pode deixar de apontar indulto parcial da pena do crime sem violência.	Ao menos "a verificar (tese)": aplicar I ou II só à pena dos crimes sem violência. Decidir depois de pesquisar a jurisprudência.	Lacuna · tese discutível	Baixa
12	**Indulto 2022, art. 9º: condenação sem trânsito para a acusação na publicação**	Fica "a verificar", com a tese literal (art. 9º, p. ú.) e a posição do STJ. Correto; registrado aqui só por ser tese em disputa.	STJ, AgRg no HC 864.086 (5ª T., 18/12/2023) e AgRg no HC 633.240 (6ª T., 15/06/2021): confirmados. AgRg nos EDcl no HC 991.402: não confirmado.	Nenhum (resultado cauteloso).	Nenhuma.	Tese discutível	—

Regras conferidas e corretas (16)

- **Datas dos decretos** — referência em 25/12; publicação no DOU em 23/12/2022, 22/12/2023 (edição extra), 23/12/2024 e 23/12/2025; janela da falta até a publicação (art. 6º, p. ú.).
- **2022, art. 5º** — pena máxima em abstrato até 5 anos, crime a crime, sem fração cumprida. STF, Tema 1267 (RE 1.450.100, 19/05/2025): constitucional — confirmado.
- **2022, art. 5º e tráfico privilegiado** — "possível" pela leitura conjunta com o art. 7º, VI. Confirmados: STJ, AgRg no HC 818.978 (6ª T., 25/09/2023), AgRg no HC 873.240 (6ª T., 19/08/2024), AgRg no REsp 2.113.265 (5ª T., 13/05/2024); STF, Rcl 72.176 (2ª T., 25/02/2025). O TJMS tem decisões nos dois sentidos (3ª Câm.: 1606732-81.2024 contra; 1606692-02.2024 e 1603999-11.2025 a favor), como o programa avisa.
- **2022, art. 4º** — mais de 70 anos e 1/3 cumprido; as vedações do art. 7º, III, b e d, e V não se aplicam (art. 7º, § 2º).
- **2022, art. 7º e art. 11, p. ú.** — exclusões e cumprimento integral da pena do crime impeditivo antes dos demais. Confirmados: STF, RHC 246.431 (2ª T., 09/12/2024) e SL 1.698 (Pleno, 21/02/2024); STJ, AgRg no HC 890.929 (3ª Seção, 24/04/2024), HC 930.896 (5ª T., 10/12/2024) e AgRg no HC 992.164 (5ª T., 13/08/2025).
- **2022 sem requisito disciplinar** — o decreto não tem cláusula de falta grave. Art. 6º e art. 7º, § 3º (agentes de segurança) suspensos pela ADI 7.330 (MC, 16/01/2023) — confirmado.
- **2022: condenação posterior à publicação fora da soma** — STJ, AgRg no HC 441.551 (6ª T., 25/09/2018) e AgRg no HC 919.210 (5ª T., 30/04/2025): confirmados.
- **2023 (Decreto 11.846)** — frações dos incisos do art. 2º, hipóteses de 60 e 70 anos, comutação de 1/4 e 1/5 (art. 3º), de 1/2 e 1/3 para 65 anos ou mais (§ 3º), detração no requisito temporal (art. 5º), falta do art. 6º e 2/3 do impeditivo (art. 9º): conferem com o resumo oficial. STJ, Tema 1336 (tráfico do caput e § 1º impede, inclusive a multa; o § 4º não): confirmado.
- **2024 e 2025, art. 1º** — rol completo, inclusive 147-A (só com vítima mulher, a conferir), 359-I a 359-R, ECA 239 a 244-B, e a exceção "pena aplicada não superior a 4 anos" (4a0m1d já impede). Tráfico privilegiado fora do rol: STF, Tema 1400 (RE 1.542.482, 30/05/2025) — confirmado.
- **Hediondez aferida na data do decreto** (posição do STJ), com a tese contrária como "a verificar (tese)". Leis de 2026 entram pela data de vigência e não alcançam os decretos de 2022 a 2025.
- **2024 e 2025, art. 7º, p. ú.** — 2/3 da pena do crime impeditivo antes dos demais, sobre a pena do impeditivo à parte: STJ, HC 1.066.254 (6ª T., 18/03/2026) — confirmado. Súmula 535/STJ (falta não interrompe o prazo) — confirmada.
- **Art. 9º, I a III** — tetos de 8, 12 e 4 anos sobre a pena somada; frações 1/5–1/3, 1/3–1/2, 1/3–1/2.
- **Art. 9º, IV a XIII** — anos ininterruptos, semiaberto, aberto/PRD/sursis (1/6–1/5), remanescente até 6/4 anos, egressos (em 2025, "regime inicial aberto"), monitoramento há mais de 3 anos, 5 saídas ou 12 meses de trabalho externo, estudo (XII: 1/5–1/4 em 2024 e 1/6–1/5 em 2025), curso concluído (1/5–1/4). O § 2º reduz só os incisos I a XI.
- **Art. 9º, XIV e XV** — patrimonial sem violência; XV com reparação dispensada pela hipossuficiência presumida do assistido da Defensoria (art. 12, § 2º, I), crime a crime.
- **Art. 9º, § 2º, I, e art. 13, § 4º, aos 60 anos** — lapsos pela metade e comutação de 2/3 (rodado no caso 2).
- **Arts. 10 e 11 (mulheres)** — 1/6 em 2024 e 1/8 em 2025; filhos até 12 (2024) ou 16 anos (2025); comutação de 1/4, 2/3 e 1/2. **Art. 13** — 1/5 do remanescente, ou do cumprido quando maior (§ 1º); sem novo requisito com comutação anterior (§ 2º); prejudicada quando cabe o indulto (§ 5º).

Casos fictícios refeitos à mão e rodados no programa

Caso 1 — prisão provisória (achado 1). Furto qualificado (CP, art. 155, § 4º), 2 anos, sem violência, primário. Flagrante em 10/01/2024; liberdade provisória na sentença, 10/07/2024; trânsito em 20/08/2024; sem início do cumprimento até 25/12/2024.
À mão: custódia de 10/01 a 10/07/2024, contado o dia do começo = 22 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 10 = **183 dias**. Exigência do art. 9º, I: 1/5 de 730 dias = **146 dias**. Atendido pelo art. 5º (e Tema 1277).
Programa: "A VERIFICAR: art. 9º, XV - não iniciou o cumprimento até 25/12/2024…"; comutação: "não se aplica: não iniciou o cumprimento". **Diverge.**

Caso 2 — 60 anos (regra correta). Furto qualificado, 4 anos, primário, prisão definitiva em 01/08/2024. Até 25/12/2024: 31 + 30 + 31 + 30 + 25 = **147 dias**. Exigência: 1/5 de 1.460 = 292 dias; pela metade (§ 2º, I) = **146 dias**.
Programa, nascido em 1960 (64 anos): "POSSÍVEL: art. 9º, I, XV". Nascido em 1980: "POSSÍVEL: art. 9º, XV" (sem o I). **Confere.**

Os dois casos usam só dados inventados; nada foi gravado no repositório.

O que não foi confirmado

- **Texto do capítulo 6**: não estava no PDF; a comparação do texto e dos exemplos do capítulo fica pendente.
- **Decreto 11.846/2023**: conferido pelo resumo oficial do Planalto, não pelo texto integral (o arquivo não está no repositório).

- **Tema 1195/STJ**: o teor da retificação feita nos embargos de 10/06/2026 não estava disponível; usei a tese publicada.
- **STJ**: AgRg nos EDcl no HC 991.402 (6ª T., 29/04/2026); HC 190.963; AgRg no HC 799.167; HC 1.089.923; HC 429.545.
- **STF**: HC 273.296 AgR (2ª T.) e as monocráticas RE 1.572.734, HC 258.516, RHC 269.076, HC 271.716 e RE 1.607.670.
- **TJMS**: 1602006-93.2026 e 1602467-65.2026 (citados como da 2ª Câmara; não apareceram na busca).
- **TJMG**: 1294534-24.2025 (9ª Câm. Crim.).
- **Posição do STF** sobre a reincidência no indulto de 2022 (art. 12) e **jurisprudência** sobre crimes com e sem violência na mesma soma (achado 11): não pesquisadas.
- **Art. 13, § 1º** ("descontadas as comutações anteriores"): a comparação cumprido × remanescente não desconta comutações anteriores; não deu tempo de montar caso que mostre diferença.

Próximo passo

Se você aprovar, na segunda etapa aplico as correções que escolher num branch próprio, com um teste para cada uma, rodo **python3 testes.py** e só abro o PR quando você pedir. Sugestão de ordem: achados 1 e 2 (alta), depois 3 a 6 (média) e, por fim, os de texto.